



سياسة تعارض المصالح

لوقف إحسان

١. مقدمة:

1.1: يحترم "وقف الوفود" خصوصية كل شخص يعمل لصالحها، و تعد ما يقوم به من تصرفات خارج إطار العمل ليس من اهتمامها، إلا أن الوقف يرى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية، أو مالية، أو غيرها قد تتداخل ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع موضوعيته ، أو ولائه للوقف مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح.

2.1: تؤمن الوقف بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز، وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الوقف، لتعزيز تلك القيم و حمايتها، و ذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح الوقف على أداء واجباته تجاه الوقف، أو أن يتحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الوقف.

2- نطاق وأهداف السياسة:

1.2: مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات و القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكم تعارض المصالح، نظام الهيئة العامة للأوقاف، وصك الوقف، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها، دون أن تحل محلها.

2.2: تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الوقف، ويشمل ذلك أعضاء الوقف والناظر، وأعضاء اللجان المنبثقة من الناظر، ومديري الوقف التنفيذيين، وجميع موظفيها ومتطوعيها.

3.2: يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، والأبناء، والوالدين، والأشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.

4.2: تعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الوقف بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.

5.2: تضمن الوقف العقود التي تبرمها مع استشاريها الخارجيين أو غيرهم، نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

6.2: تهدف هذه السياسة إلى حماية الوقف وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.

3-مسئوليات وصلاحيات الناظر والإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض

المصالح:

- 1.3: إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسية للناظر.
- 2.3: يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.
- 3.3: لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الوقف فيما يخص تعاملات الوقف مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الوقف أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح، وتكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الوقف.
- 4.3: يجوز للناظر وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر -بشأن كل حالة على حدة- الإعفاء من المسؤولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الوقف، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الوقف.
- 5.3: عندما يقرر الناظر أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها الناظر واتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
- 6.3: لمجلس إدارة الوقف صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية المطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها.

- 7.3: الناظر هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة السارية واللائحة الأساسية للوقف وأنظمة الجهات المشرفة.
- 8.3: يعتمد الناظر هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الوقف وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ.
- 9.3: يتولى الناظر التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

4- حالات تعارض المصالح:

1.4: لا يعني وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الوقف في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالوقف، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين، ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الوقف أن يبدي رأياً، أو يتخذ قراراً أو يقوم بتصرف لمصلحة الوقف، وتكون لديه في نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبدائه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الوقف يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاك للسرية، وإساءة استعمال الثقة، وتحقيق لمكاسب شخصية وزعزعة ولاء الوقف.

2.4: هذه السياسة تضع أمثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطي جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الوقف التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن الأمثلة على حالات التعارض ما يلي:

- ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو الناظر أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظفي الوقف مشارك -أو له صلة- بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الوقف.

- ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة أن عضو الناظر أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعه ومشاركته في إدارة شؤون الوقف .
- قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للوقف.
- ايضاً قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقارب في الوظائف أو توقيع عقود معهم.
- إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الوقف في جهة أخرى و يكون بينها تعاملات مع الوقف.
- الهدايا والإكراميات التي يحصل عليها عضو الناظر أو موظف الوقف من أمثلة تعارض المصالح.
- الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الوقف أو تبحث عن التعامل مع الوقف.
- إفشاء الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكاً خاصاً للوقف، والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، و لو بعد تركه الخدمة.
- قبول أحد الأقارب هدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الوقف بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالوقف قد ينتج عنه تعارض المصالح.
- تسلم عضو الناظر أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة مبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الوقف أو سعيها للتعامل معها.

- قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الوقف بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته.
- استخدام أصول وممتلكات الوقف للمصلحة الشخصية من شأنه أن يظهر تعارضاً في المصالح فعلياً واستغلال أوقات دوام الوقف، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الوقف أو أهدافها، أو إساءة استخدام المعلومات المتحصلة من خلال علاقة الشخص بالوقف لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أي مصالح أخرى.

5-الالتزامات:

1.5: على كل من يعمل لصالح الوقف أن يلتزم بالتالي:

- الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الوقف عند الارتباط بالوقف.
- الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الوساطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الوقف.
- عدم الاستفادة بشكل غير قانوني مادياً أو معنوياً هو أو أي من اهله وأصدقائه و معارفه من خلال أداء عمله لصالح الوقف.
- تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توهي بذلك.
- تعبئة نموذج الوقف الخاص بالإفصاح عن المصالح سنوياً.
- الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.
- الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح الوقف.
- تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الوقف ذلك.

6-الإفصاح:

1.6: يتعين على الناظر والمسئولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين التقيد التام

بالإفصاح للوقف عن الحالات التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في كل حالة،

حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم لا:

- يتعين على الناظر والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن

أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع وقف أو مؤسسة خارجية، سواء كانت

داخل المملكة أم خارجها.

- يتعين على الناظر والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن

أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان

والزوجة / الزوجات / الزوج والأبناء / البنات) في أي جمعيات أو مؤسسات ربحية

تتعامل مع الوقف أو تسعى للتعامل معها.

- يتعين على كل الناظر والمسئولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح

للووقف والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محذور في

المصالح، وتخضع جميع هذه الحالات للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الوقف

واتخاذ القرار في ذلك.

- عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئاسية في الوقف أو إلى وظيفة في إدارة أخرى أو غير ذلك

من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة

تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخلاقيات العمل وبيان الإفصاح في غضون 30 يوماً من

تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام

الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام.

2.6: يعرض التقصير في الإفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الوقف عليها
المسؤول التنفيذي وغيره من الموظفين والمتطوعين للإجراءات التأديبية طبقاً لنظام العمل
والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية في الوقف.

7- تقارير تعارض المصالح:

- 1.7 تودع جميع نموذج إفصاح الناظر لدى المجلس التنفيذي / لجنة الجودة .
- 2.7 تودع جميع نموذج إفصاح موظفي ومتطوعي الوقف لدى المدير العام / إدارة الموارد البشرية.
- 3.7 يقدم مراجع حسابات الوقف الخارجي تقريراً خاصاً بالأعمال والعقود المبرمة لصالح الوقف والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس ، حال طلب رئيس الناظر، ويضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء الوقف الذي يقدمه للوقف .
- 4.7 تصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يعرض على الناظر يوضح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي الوقف وفقاً نماذج الإفصاح المودعة لديها.

حيث إن هذه السياسة تُعد جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الوقف بالأشخاص العاملين لصالحها، فإنه لا يجوز مخالفة أحكامها والالتزامات الواردة بها.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح لوقف إحسان

في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026 /01 /04



تَعَزُّبُكَ اللَّهُ



تَعَزَّى مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ



تَعَزَّى مُحَمَّدٌ ﷺ